

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5809/2539

บริษัท ชิกน่า พรอปเพอร์ตี้ แอนด์
แคสซอลตี้ อินชัวร์รันซ์

โจทก์

จำกััด

โจทก์

บริษัท คอรัล ไลน์ จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 616, มาตรา 877, มาตรา 880

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา

พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลพ.ศ.2534เพ่งใช้บังคับเมื่อวัน
ที่21กุมภาพันธ์2535แต่การว่าจ้างขนส่งสินค้าพิพาททำสัญญากันก่อนวันที่พระราช
บัญญัติการรับขนของทางทะเลพ.ศ.2534มีผลใช้บังคับดังนั้นในการฟ้องเรียกค่าเสีย
หายเกี่ยวกับสินค้าพิพาทจึงต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา616ซึ่ง
เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นอันเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับ
แก้คดีตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4จะนำเอาพระราช
บัญญัติการรับขนของทางทะเลพ.ศ.2534มาปรับใช้แก้คดีนี้หาได้ไม่ โจทก์เป็นผู้รับ
ประกันภัยสินค้าพิพาทจากบริษัทผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าพิพาทเมื่อ
สินค้าพิพาทได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่งโจทก์มีหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา877และ
ผลแห่งการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเช่นนั้นทำให้โจทก์อยู่ในฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิ
ของผู้เอาประกันภัยที่จะฟ้องเรียกเอาค่าเสียหายจากจำเลยซึ่งเป็นผู้ขนส่งสินค้า

พิพาทได้ในนามของโจทก์เองตามมาตรา880วรรคหนึ่ง การรับช่วงสิทธิของโจทก์ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยอำนาจแห่งกฎหมายตามมาตรา880วรรคหนึ่งหาใช่เกิดจากข้อตกลงในสัญญาไม่ดังนั้นข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยกับจำเลยหรือผู้ส่งสินค้ากับจำเลยที่ตกลงกันให้นำข้อพิพาทอันเกิดจากใบตราส่งไปฟ้องต่อศาลของเมืองโคเปนเฮเกน และให้ใช้กฎหมายประเทศเดนมาร์กบังคับจึงไม่มีผลผูกพันโจทก์

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสาขาในประเทศไทย โจทก์รับประกันภัยสินค้าซึ่งเป็นวัว 707 ตัว ไว้จากบริษัท ดี เจ ฟาร์ม จำกัดผู้ซื้อวัวจำนวนดังกล่าวจากบริษัทกิปส์แลนด์ แอนด์ นอร์ทเทิร์น จำกัด ผู้ขาย ที่กำหนดขนส่งจากเมืองพอร์ตแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ถึงกรุงเทพมหานคร โดยเรือคริสติน่า 1 แล้วขนส่งโดยรถยนต์ต่อจาก กรุงเทพมหานครไปยังฟาร์มที่จังหวัดปราจีนบุรีบริษัทกิปส์แลนด์ แอนด์ นอร์ทเทิร์น จำกัด ผู้ขายได้ว่าจ้างจำเลยที่ 1 ให้ขนส่งวัวรายนี้จากประเทศออสเตรเลียมายัง กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 ได้รับวัวครบถ้วนและในสภาพเรียบร้อยแล้วได้ออกใบตราส่งให้แก่ผู้ขาย ต่อมาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2533เรือถึงกรุงเทพมหานคร ปรากฏว่าวัวโฮลสตัน/ไฟร์เชียน ไฮเฟอร์ตาย 3 ตัว แท้ง 4 ตัว วัวเจอร์ซี ไฮเฟอร์ตาย 1 ตัว ในระหว่างการขนส่งของจำเลยที่ 1 ความเสียหายตามมูลค่าประกันภัยเป็นเงิน130,943.65 บาท และในวันที่ 1 ธันวาคม 2533 บริษัท ดี เจ ฟาร์ม จำกัด ได้ไปขอรับวัวจากจำเลยที่ 1 และว่าจ้างจำเลยที่ 3 ขนส่งวัวที่มีชีวิตจาก กรุงเทพมหานครไปยังฟาร์ม ปรากฏว่าเมื่อถึงฟาร์มที่จังหวัดปราจีนบุรี วัวโฮลสตัน/ไฟร์เชียน ไฮเฟอร์ ตายอีก3 ตัว แท้ง 6 ตัว กับบาดเจ็บและตายในเวลาต่อมาอีก 1 ตัวอันเนื่องมาจากการขนส่งของจำเลยที่ 3 ค่าเสียหายตามมูลค่าประกันภัยเป็นเงิน

148,521.69 บาท โจทก์ได้ชดใช้ค่าเสียหายโดยจ่ายให้แก่บริษัท ดี เจ ฟาร์ม จำกัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2534 เป็นเงินรวม 279,465.34 บาท จึงรับช่วงสิทธิมาเรียกร้อง จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ขนส่งจากเมืองพอร์ตแลนด์ประเทศออสเตรเลียมายังกรุงเทพมหานคร ซึ่งวัวโฮลสตัน/ไฟร์เชียน ไฮเฟอร์ตาย 3 ตัว แท้ง 4 ตัว วัวเจอร์ซี่ ไฮเฟอร์ ตาย 1 ตัว เป็นเงิน 130,943.65 บาท และจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นตัวแทนโดยเป็นผู้ติดต่อแทนจำเลยที่ 1 ในส่วนกิจการรับขนในประเทศไทย เป็นลักษณะของการแบ่งงานกันทำเป็นทอด ๆ กับจำเลยที่ 1 จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบ โจทก์ด้วย สำหรับจำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้รับขนจากเรือไปยังฟาร์ม แล้ววัวโฮลสตัน/ไฟร์เชียน ไฮเฟอร์ตาย 4 ตัว แท้ง 6 ตัว เป็นเงิน 148,521.69 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่โจทก์จ่ายเงินไปจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 6,547.18 บาท และ 7,426.08 บาท ตามลำดับ ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชดใช้เงิน 137,490.83 บาท และจำเลยที่ 3 ชดใช้เงิน 155,947.77 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 130,943.65 บาท และ 148,521.69 บาทตามลำดับ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ในการขนส่งวัวรายนี้จำเลยที่ 1 กับบริษัทกิปส์แลนด์ แอนด์ นอร์ทเธิร์น จำกัด มีข้อตกลงซึ่งมีหลักฐานเป็นใบตราส่งว่ากรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการขนส่งขึ้นแล้วให้ชี้ขาดโดยศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีทางทะเลและทางการค้าแห่งกรุงโคเปนเฮเกน และให้ใช้กฎหมายของประเทศเดนมาร์กซึ่งมีผลให้โจทก์ผู้รับช่วงสิทธิไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยที่ 1 ต่อศาลแพ่ง จำเลยที่ 1 ได้ใช้วิธีบรรทุกวัวถูกต้องตามมาตรฐานสากลแต่วัวที่ตายและแท้งเกิดจากสุขภาพกับสภาพของวัวเอง วัวเจอร์ซี่ ไฮเฟอร์ ที่ตาย 1 ตัว นั้น เกิดขาหักโดยไม่ทราบสาเหตุเพื่อไม่ให้ทนทุกข์ทรมานนายเรือจึงสั่งฆ่ากับในการขนส่งมีข้อตกลงว่าไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่วัวตายหรือสุขภาพไม่ดีในระหว่างการขนส่งจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนรับจ้างจากจำเลยที่ 1 ทำพิธีการเรือเท่านั้น มิได้ร่วมขนส่งด้วย ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ทำการขนส่งวัวแล้วเสร็จในวันเดียวกัน ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ไม่มีตายหรือแท้งอันเนื่องมาจากการขนส่ง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 130,943.65 บาทให้จำเลยที่ 3 ชำระเงินจำนวน 73,541.52 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 27 มีนาคม 2534 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 คำขออื่นให้ยก

จำเลย ที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 1 ข้อแรกมีว่า จะต้องนำเอาพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาปรับใช้แก่คดีนี้หรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 เพิ่งใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 แต่การว่าจ้างขนส่งสินค้าพิพาททำสัญญากันตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2533 ตามใบตราส่งเอกสารหมายเลข จ.12 ซึ่งเป็นเวลาก่อนวันที่พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มีผลใช้บังคับ ดังนั้นในการฟ้องเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับสินค้าพิพาทจึงต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 ที่บัญญัติว่า "ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดชอบในการที่ของอันเขาได้มอบหมายแก่ตนนั้นสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งมอบชักร้า เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการสูญหายหรือบุบสลายหรือชักร้านั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดแต่สภาพแห่งของนั้นเองหรือเกิด

เพราะความผิดของผู้ส่งหรือผู้รับตราส่ง" ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นอันเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับแก้คดี ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 4 จะนำเอาพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาปรับใช้แก้คดีนี้ได้หรือไม่

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 1 ขอต่อมามีว่า โจทก์ในฐานะผู้รับช่วงสิทธิบริษัท ดี เจ ฟาร์ม จำกัด มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ต่อศาลในประเทศไทยหรือไม่ ในปัญหาดังกล่าวจำเลยที่ 1 อ้างว่าผู้ส่งและผู้ขนส่งมีข้อตกลงกันว่าหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจะต้องฟ้องคดีต่อศาลในเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กตามที่ระบุไว้ในใบตราส่งเอกสารหมายเลข 1 พร้อมคำแปลข้อ 16 ว่า"ข้อโต้แย้งใด ๆ ที่ได้เกิดขึ้นจากใบตราส่งนี้จะถูกตัดสินโดยศาลทางการค้าทางทะเลของเมืองโคเปนเฮเกน และให้ใช้กฎหมายประเทศเดนมาร์กบังคับ" นั้น เห็นว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยสินค้าพิพาทจากบริษัท ดี เจ ฟาร์ม จำกัด ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ส่งซื้อสินค้าพิพาทตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข จ.11 เมื่อสินค้าพิพาทได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่งโจทก์มีหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 และผลแห่งการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเช่นนั้นทำให้โจทก์อยู่ในฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่จะฟ้องเรียกเอาค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ขนส่งสินค้าพิพาทได้ในนามของโจทก์เองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 วรรคหนึ่ง และการรับช่วงสิทธิของโจทก์ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยอำนาจแห่งกฎหมายตามมาตรา 880 วรรคหนึ่งดังกล่าวข้างต้นนั้น หาใช่เกิดจากข้อตกลงในสัญญาไม่ ดังนั้นข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยกับจำเลยที่ 1 หรือผู้ส่งสินค้ากับจำเลยที่ 1 ที่ตกลงกันให้นำข้อพิพาทอันเกิดจากใบตราส่งเอกสารหมายเลข จ.12 หรือ ล.1 ไปฟ้องต่อศาลของเมืองโคเปนเฮเกน และให้ใช้กฎหมายประเทศเดนมาร์กบังคับ จึงไม่มีผลผูกพันโจทก์

พิพากษายืน

(จำลอง สุขศิริ-จเร อำนวยการพัฒนา-สมบัติ เดียววิศเรศ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>